

JUZGADO CIVIL - SEDE LA MERCED

EXPEDIENTE : 00071-2021-0-3401-JR-CO-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : BALBIN SOLIS AUGUSTO PEDRO
ESPECIALISTA : CASTILLO ORE ADIS-
PERITO : MENESES ASTUCURI, NEISSER DOGAR
AYALA PERALTA, VICTOR
DEMANDADO : EGG GSTIR, JUAN
DEMANDANTE : BANCO AGROPECUARIO AGROBANCO SS REPRES POR
JOSUE M GOMEZ REZZA

RAZÓN

Señor Juez:

Doy cuenta a Ud. Que, doy cuenta en la fecha del escrito pendiente de proveer, a razón de que, desde el día 01 de agosto del presente año, mi persona a sumido la secretaria de este Juzgado, al haber sido asignada mediante Resolución Administrativa N° 000749-2025-P-CSJSC-PJ; asimismo, mediante Resolución Administrativa N° 755-2025-P-CSJSC-PJ, me conceden el uso físico de vacaciones del 11/08/25 al 25/08/25, por lo que a mi retorno procedo a dar cuenta del escrito pendiente.

Es cuanto cumplo con informar, a fin de deslindar responsabilidades.

La Merced, 29 de agosto del 2025.

Resolución N° Catorce

La Merced, veintinueve de agosto
Del año dos mil veinticinco

AUTOS y VISTOS: El escrito N° 1550-2025, de fecha 17/07/25, que indica "Cumpló mandato a efectos de que se convoque el remate electrónico judicial – REMAJU y otro", presentado por el **BANCO AGROPECUARIO AGROBANCO S.A.**; y,

CONSIDERANDO:

Primero. - Teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por el ejecutante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12 de Ley 30229 y artículo 13 del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

Segundo. - Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.

Tercero. - Declarado desierto la primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley 30229 - el REM@JU generara automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

Cuarto. - En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

Quinto. - En caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

Sexto. - Respecto a la valorización del bien inmueble a rematarse; si bien es cierto que por disposición expresa de lo dispuesto por el artículo 729° del Código Procesal Civil, no es necesaria la tasación si las partes han convenido el valor del bien o su valor especial para el caso de ejecución forzada; sin embargo, el tercer párrafo del artículo 742° del Código Procesal Civil, establece “(...) Si el ejecutante no solicita su adjudicación en el plazo de diez, el juez sin levantar el embargo, dispondrá nueva tasación y remate bajo las mismo normas...”.

Por consiguiente:

SE RESUELVE:

1. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL - REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCOATORIA** del inmueble materia de ejecución forzada siguiente:

2.1. Descripción: Inmueble predio rural, ubicado en el Fundo German EGG, Sector Playa Grande, Parcela N° 034022, de 87.4424 Ha, U.C. 8_4408905_034022, del Distrito de Pozuzi, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco, inscrito en la Partida Electrónica N° 11006201, de la Zona Registral N° VIII – Oficina Registral de la Selva Central.

2. CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

3. CARGAS Y GAVAMENES:

4.1 Hipoteca: en el **Asiento D00001** de la **Partida N° 11006201** de la Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo- Oficina Registral de la Selva Central, se ha inscrito una hipoteca constituida por **JUAN EGG GESTIR** hasta por la

suma de **S/ 121,300.00** (CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES), a favor del **BANCO AGROPECUARIO**.

4. **VALOR DE TASACION:** Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de S/ 245,888.03 (**DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 03/100 SOLES**).

5. **PRECIO BASE DEL REMATE:**

6.1 **PRIMERA CONVOCTORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de **S/ 163,925.35 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 35/100 SOLES)**

6.2 **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/ 139,336.55 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 55/100 SOLES)**

6.3 **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **S/ 118,436.07 (CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 07/100 SOLES)**

6. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante deposito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del reglamento de la ley 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

7. **PUBLICACION:** Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

8. **FIJESE** por única vez los Carteles en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble materia de litis a cargo del personal del Área de Servicios Judiciales de esta Corte Superior, debiendo la entidad ejecutante realizar las coordinaciones pertinentes, directamente con el área indicada, el cual será bajo responsabilidad de la misma.

9. Da cuenta la cursora por mandato superior.

10. **NOTIFÍQUESE**